

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Localiza en el mapa el bloque temático (p. ej., “Ámbito subjetivo” o “Tesorería”). Después repasa la explicación breve y la trazabilidad de artículos. Finalmente, confirma los matices en la literalidad del texto (especialmente reglas de aplicación, excepciones y plazos) antes de responder a preguntas tipo test.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Ámbito del sector público, exclusiones y ordenación	1-3	Delimita el objeto de la ley, qué sujetos integran el sector público y cómo se ordena (administrativo vs empresarial y fundacional), incluyendo reglas de no aplicación y sometimientos contables.
Presupuesto y programación: principios, estructura y límites	4-5,24-40	Configura estabilidad y sostenibilidad, presupuesto único anual y escenarios plurianuales. Establece carácter limitativo/vinculante o estimativo, estructura de gastos/ingresos y límites de compromisos plurianuales.
Ejecución y modificación presupuestaria; compromisos y contingencia	43-49	Regula fondo de contingencia, modificaciones de crédito (incorporaciones, extraordinarios, suplementos, ampliaciones, transferencias y generaciones) y consecuencias en el cierre del ejercicio.
Gestión de ingresos y derechos: reconocimiento, recaudación y prescripción	6-16,65	Define Hacienda Pública y derechos (públicos/privados), prerrogativas y manejo de derechos. Incluye prescripción, intereses de demora y reglas de recaudación en fase de gestión.
Gestión de obligaciones, pago y tesorería: caja, órdenes y prohibiciones	17-74	Ordena exigibilidad de obligaciones, prohibiciones de afectación material y reglas de pago/ordenación. Define Tesorería (unidad de caja, funciones) y medios de canalización de ingresos/pagos.
Endeudamiento y avales: autorizaciones y cómputo	80-91	Define deuda, fija reglas de autorización por ley y límites vía Ley de Presupuestos. Regula operaciones, derivados y avales (competencias, límites y rendición).
Control interno y auditoría pública: función interventora y control financiero	92-123 quinquies	Explica control interno por Intervención General (función interventora, control financiero permanente, control de subvenciones y auditoría pública) y su documentación e informes.
Contabilidad, rendición de cuentas y cuenta general	124-143	Establece contabilidad y principios contables, sistema de información contable, formulación de cuentas anuales y formación de la Cuenta General de la Generalitat, con rendición y contenidos.
Subvenciones (régimen general): planificación, concesión y pago/justificación	159-171	Determina competencia en bases, planes estratégicos y concesión (concurcencia u directa). Regula pagos (previa justificación y pagos anticipados/abonos a cuenta) y garantías.
Reintegro y sanciones: prescripción, reintegro, tipificación y procedimiento	172-177	Regula procedencia de reintegro, sujetos responsables, prescripción, intereses y procedimiento. También el régimen sancionador y trámite del procedimiento administrativo sancionador.

3. Ámbito y ordenación del sector público de la Generalitat (arts. 1-3)

Qué regula y a quién aplica

- Objeto: régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat, y en títulos IX y X, sector público instrumental y subvenciones.
- No aplicación: la ley no es aplicable a Les Corts, con coordinación para elaborar el Proyecto de Ley de Presupuestos.

Cómo se integra y clasifica

- Sector público: Administración, sector público instrumental e Instituciones de la Generalitat (art. 20.3 EACV).

- Ordenación: sector público administrativo (incluye consorcios y entidades sin mercado con requisitos) y sector público empresarial y fundacional.

4. Presupuesto, programación y límites de gasto (arts. 4-5,24-40)

Régimen del presupuesto de gastos

- Sector público administrativo: presupuesto de gastos limitativo y vinculante (con matiz para personal y subvenciones nominativas).
- Sector público empresarial y fundacional: estimativo y no vinculante, salvo personal (limitativo y vinculante por cuantía total).

Planificación plurianual y compromisos

- Programación presupuestaria: estabilidad, sostenibilidad, plurianualidad y transparencia, con evaluación previa de repercusiones.
- Gastos plurianuales: hasta 4 ejercicios; porcentajes (70% el inmediato, 60% el segundo, 50% los tercero y cuarto) salvo excepciones.

5. Modificaciones presupuestarias, contingencia y cierre (arts. 43-45)

Fondo de contingencia

- Finalidad: necesidades inaplazables, no discrecionales y no previstas (total o en parte) en el presupuesto inicial.
- Prohibición de uso: no para cubrir gastos derivados de decisiones discrecionales sin cobertura presupuestaria.

Modificación y anulaciones en el cierre

- Modificaciones posibles: incorporaciones, extraordinarios/suplementos, ampliaciones, transferencias, generaciones y anulaciones.
- Créditos no vinculados al cumplimiento de obligaciones al último día del ejercicio: se consideran anulados (con excepciones).

6. Hacienda: derechos, obligaciones e intereses; recaudación (arts. 6-16,65,76,77)

Naturaleza y prerrogativas

- Hacienda Pública: conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico del sector público administrativo de la Generalitat.
- Derechos públicos: tributos y demás derivados del ejercicio de potestades o competencias; derechos privados: patrimonio, legados y derecho privado.

Prescripción, intereses y ejecución

- Prescripción: cuatro años para reconocer/liquidar y para recaudar créditos reconocidos o liquidados.
- Intereses de demora: desde el día siguiente al vencimiento; con aplicación del interés legal fijado en Ley de Presupuestos Generales del Estado.

7. Tesorería y pago: unidad de caja, ordenación y medios (arts. 67-74)

Tesorería de la Generalitat

- Tesorería: todos los recursos financieros (dinero, valores o créditos), presupuestarios y extrapresupuestarios, de la Administración y entes instrumentales.
- Funciones: unidad de caja (centralización), planificación temporal y territorial de disponibilidades y ejecución de operaciones para liquidez.

Canalización de ingresos y pagos

- Canalización general: ingresos y pagos a través de cuentas en entidades financieras.
- Medios: dinero de curso legal, cheque, transferencia, domiciliación, tarjetas u otros medios previstos por condiciones de la conselleria.

8. Endeudamiento y avales: autorización y gestión (arts. 80-91)

Deuda pública de la Generalitat

- Deuda: capitales tomados a préstamo para financiar gastos; modalidades (créditos, emisiones, subrogaciones y otras operaciones).
- Creación de deuda: autorizada por ley; límites máximos fijados por Ley de Presupuestos con objetivos de estabilidad y sostenibilidad.

Avala y coordinación

- Garantías: el Consell autoriza avales (mediante acuerdo a propuesta de hacienda) y se devenga comisión a favor de la Generalitat.
- IVF y otros: prestan avales dentro de límite anual de Presupuestos y rinden cuentas trimestrales sobre avales y riesgos.

9. Control interno y auditoría pública: interventora, financiero y subvenciones (arts. 92-123 quinquies)

Intervención General y control

- Intervención General: control interno de gestión económica y financiera; controla entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones.
- Modalidades: función interventora, control financiero y auditoría pública, documentados en informes/diligencias.

Control financiero y subvenciones

- Control financiero permanente: verificación continua de normativa, estabilidad y deuda, con actuaciones documentadas e informes.
- Control financiero de subvenciones: verifica obtención, obligaciones, justificación, realidad/regularidad y financiación; puede incluir exámenes documentales y comprobación material.

10. Contabilidad, rendición de cuentas y Cuenta General (arts. 124-143)

Principios contables y contabilidad pública

- Contabilidad: sistema de información para imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del presupuesto.
- Principios: no variar criterios de un ejercicio a otro; no compensar partidas y valorar con precaución bajo incertidumbre.

Cuentas anuales y Cuenta General

- Cuentas anuales: forman una unidad (balance, resultado económico-patrimonial, cambios de patrimonio neto, flujos de efectivo, liquidación del presupuesto y memoria).
- Cuenta General: se forma por Intervención General, se eleva al Consell y se remite a la Sindicatura antes del 30 de junio.

11. Subvenciones: planificación, concesión, pago, reintegro y sanciones (arts. 159-171,172-177)

Concesión y pago

- Plan estratégico de subvenciones: elaborado con carácter previo por consellerías; integra subvenciones del departamento y organismos.
- Pago general: previa justificación; prohibición de pagar si no está al corriente ni es deudor por resolución de procedencia de reintegro (con excepción ligada a notificación e inicio de compensación).

Reintegro y sanción

- Reintegro: procede en los supuestos de normativa básica estatal; devenga interés de demora y sigue procedimiento administrativo común con especialidades.

- Sanciones: clasificación (muy graves, graves, leves) con multas y posibles sanciones adicionales; procedimiento sancionador conforme a Ley 39/2015.

12. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Presupuesto de la Generalitat: remisión a Les Corts	Antes del 1 de noviembre de cada año	34.1
Prórroga del presupuesto si no se aprueba	Hasta aprobación y publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana	35
Tramitación de pago atrasos/actuación por modificación de crédito tras resolución judicial (si procede)	Dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial	21.3
Intereses por falta de pago a acreedor (Hacienda pública)	Si no paga dentro de los tres meses desde reconocimiento de obligación o notificación judicial, tras reclamación escrita	22.1
Prescripción de derechos de la Hacienda Pública	Cuatro años	15.1
Ordenación del cobro: suspensión inmediata del apremio por motivos tasados	Inmediatamente	12.3
Fondo de contingencia: no incorporación de remanente	No puede incorporarse a ejercicios posteriores	43.4
Control financiero de subvenciones: duración máxima	Máximo de 12 meses desde la notificación del inicio	114.7
Cuentas anuales: formulación por entidades auditadas	Máximo de tres meses desde el cierre; puesta a disposición dentro de los 10 días siguientes	132.1
Cuenta General de la Generalitat: remisión	Antes del 30 de junio del año siguiente	136.1

13. Diferencias y puntos de confusión

Presupuesto de gastos del sector público administrativo (limitativo y vinculante) vs sector público empresarial y fundacional (estimativo y no vinculante, salvo personal): La ley atribuye carácter limitativo y vinculante al presupuesto de gastos del sector público administrativo (con excepciones para distribución de entidades de derecho público y matiz para personal y subvenciones nominativas). En empresarial y fundacional es estimativo y no vinculante, salvo dotaciones de personal con carácter limitativo y vinculante por cuantía total.

Funcionamiento del control interno: función interventora previa vs control financiero permanente/auditoría pública posterior: La función interventora controla antes de aprobarse actos/documentos/expedientes que dan lugar a reconocimiento de derechos o gastos, con excepción que puede sustituirse por toma de razón en contabilidad. El control financiero permanente y la auditoría pública verifican de forma continua o posterior, y se documentan en informes/diligencias.

14. Cierre de repaso

Si fallas una pregunta, vuelve al mapa: identifica primero el régimen (administrativo/empresarial, función interventora/control financiero, concesión directa/ordinaria). Luego confirma la excepción y el plazo en los artículos indicados en “plazos”, antes de elegir la respuesta.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.